

Índice

2. Comentário dos diretores	
2.1 Condições financeiras e patrimoniais	1
2.2 Resultados operacional e financeiro	6
2.3 Mudanças nas práticas contábeis/Opiniões modificadas e ênfases	7
2.4 Efeitos relevantes nas DFs	14
2.5 Medições não contábeis	15
2.6 Eventos subsequentes as DFs	16
2.7 Destinação de resultados	19
2.8 Itens relevantes não evidenciados nas DFs	20
2.9 Comentários sobre itens não evidenciados	21
2.10 Planos de negócios	22
2.11 Outros fatores que influenciaram de maneira relevantes o desempenho operacional	23
5. Política de gerenciamento de riscos e controles internos	

2.1 Condições financeiras e patrimoniais



2.1 Condições financeiras e patrimoniais

O ano de 2022 foi, até o momento, o ano mais decisivo na reestruturação da companhia. No dia 21 de outubro de 2022 foi homologado o plano de recuperação judicial da João Fortes Engenharia S.A. e 55 de suas controladas e coligadas. A companhia ainda alcançou a aprovação do plano de recuperação judicial de mais 7 SPEs, cuja homologação passa por discussão judicial nos tribunais superiores.

A homologação do plano representa a repactuação de mais de R\$ 1 bilhão de dívidas da companhia listadas no quadro geral de credores, colocando previsibilidade de pagamento para 3093 credores, entre eles instituições financeiras, adquirentes, permutantes, fornecedores e outros *stakeholders* da João Fortes. Já foi realizado, em novembro de 2022, o primeiro pagamento à credores trabalhistas.

Os credores tiveram até o dia 19 de janeiro de 2023 para escolher entre as opções de pagamento previstos em seu plano de recuperação judicial. Com a posição final do pagamento desses credores, é previsto que R\$ 960 milhões em passivos do quadro geral de credores sejam convertidos em capital social, permitindo que a companhia volte a apresentar um patrimônio líquido positivo superior a R\$ 294 milhões, demonstrando a capacidade da João Fortes no cumprimento das suas demais obrigações e no potencial de seus ativos para a continuidade dos seus mais de 73 anos de sua história. A companhia possui com base de dezembro de 2022 um valor acumulado de R\$ 677 milhões na controladora e de R\$ 1,13 Bilhão no consolidado de prejuízo fiscal e base negativa da contribuição social que poderão ser compensados até o montante de R\$386 milhões.

O pagamento dos credores com recursos financeiros acontecerá de acordo com o plano de recuperação judicial homologado, sendo que os credores trabalhistas listados no plano de recuperação judicial serão pagos ainda no ano de 2023.

O marco da reestruturação do passivo através da homologação do plano de recuperação judicial já impactou positivamente as operações da João Fortes, que terminou a obra do Le Quartier Taguatinga e fez o relançamento do empreendimento em fevereiro de 2023 com mais de 100 unidades vendidas no primeiro mês e entregando mais de 70 unidades à adquirentes e permutantes, fortalecendo o caixa da companhia e ratificando a principal promessa da recuperação judicial, de entregar as unidades imobiliárias à promitentes compradores.

A companhia também transacionou um de seus ativos judiciais por valor esperado de R\$ 17 milhões, recurso que será fundamental para manutenção de seus principais objetivos.

A administração da JFE reforça os seus principais objetivos após o pedido de recuperação judicial:

- i) Obtenção de financiamento para empreendimentos atualmente em obra.

Nesse sentido, a companhia gerou mais de 118 repactuações de contrato com atuais adquirentes, conforme plano de recuperação judicial, para trazer mais segurança na negociação

2.1 Condições financeiras e patrimoniais



com potenciais interessados a financiar a companhia. No momento a administração está em negociação com potenciais financiadores e a expectativa é de retomar as obras em um futuro próximo.

ii) Reestruturação do passivo fiscal.

A monetização dos ativos judicial e a venda das unidades de Taguatinga foram fundamentais para a reestruturação do passivo fiscal. A companhia aderiu a diversos parcelamentos disponíveis, sendo o mais relevante o da PGFN sob portaria nº 8.966, que permitiu o planejamento de pagamento de mais de R\$ 48 milhões com prejuízo fiscal. Com esse pagamento somado ao que irá pagar em dinheiro ao final do ano de 2023 a companhia terá reduzido 90% do passivo fiscal atual do grupo.

iii) Ganho de eficiência nas operações da companhia com diminuição dos gastos com litígios e bloqueios/penhoras.

No âmbito da recuperação judicial, existem ainda grandes desafios, pois parcela relevante dos ativos continuam com bloqueios e penhoras que após a homologação do plano e consequente pagamento dos credores deverão ser liberados. Outro ponto que deverá ter o foco da administração é a redução significativa do número de processos contra a companhia.

A companhia entende que o ano de 2023 começou com grandes desafios do lado econômico.

As projeções para o IPCA em 2023 e 2024 ainda são elevadas e demandam juros elevados por mais tempo. Expectativas de inflação continuam elevadas e 2023 deve encerrar novamente acima do teto da meta de inflação. Para 2024, expectativas também desancoram, mas debate em torno da meta de inflação pode continuar no radar – em junho, CMN tem nova reunião e pode trazer o tema à pauta.

A resiliência da inflação e a expectativa sobre a nova ancora fiscal do governo que se inicia, fez com que o Banco Central mantivesse as taxas de juros elevadas, aumentando o receio dos agentes econômicos com relação ao crescimento do PIB para esse ano.

O ambiente contracionista da política monetária já reflete em menor capacidade de tomar crédito pelas empresas e a taxa de inadimplência das empresas vem numa tendência de crescimento desde o segundo semestre do ano passado. O movimento era esperado e está longe de refletir um cenário de forte elevação nos pedidos de recuperação judicial pelas companhias, apesar de terem ocorrido pedidos de grupos importantes em passado recente.

Nesse cenário bastante desafiador, a João Fortes continuará monitorando o mercado para lançar os terrenos que tem no *landbank* ou monetizar caso seja importante para o cumprimento do plano de recuperação judicial.

2.1 Condições financeiras e patrimoniais



Administração da João Fortes Engenharia

b) Estrutura de capital e possibilidade de resgate de ações ou quotas

O patrimônio líquido da João Fortes, ao final de 2022, foi de -R\$ 778 milhões, queda de 19% em relação ao ano anterior.

Em 2022, a relação entre endividamento e patrimônio líquido foi de -77%.

c) Capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos;

Enquanto aguardamos a evolução do processo de Recuperação Judicial, a companhia tem se empenhado para cobrir os compromissos financeiros assumidos.

d) Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não-circulantes utilizadas;

A Companhia se utiliza de financiamento disponibilizado junto ao Sistema Financeiro Habitacional (SFH) e outras linhas de empréstimo com instituições financeiras assim como a utilização de recursos próprios captados no mercado.

e) Níveis de endividamento e as características de tais dívidas

		31/12/2022	
		Controladora	Consolidado
<u>Empréstimos, financiamentos e cessão</u>			
<u>em reais</u>			
Taxa média	Vencimento		
148,92% do CDI	Dez/2022	53.821	53.821
CDI +6,13% a.a.	Dez/2022	27.328	27.328
IGP-M + 12% juros a.a.	entre dez/2022 a fev/2027	610	868
10,02% a.a.	entre dez/2022 a jul/2031		14.304
		81.759	96.321
<u>Financiamentos Imobiliários</u>			
Taxa	Vencimento		
CDI+4,80% a.a.	Dez/2022	-	6.913
TR + 11,28% a.a.	Dez/2022	48.404	402.534
		48.404	409.447

2.1 Condições financeiras e patrimoniais



f) Limites de utilização dos financiamentos já contratados

Temos limites diferenciados com as instituições financeiras.

g) Alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras

Receita Líquida

No setor de incorporação imobiliária, a receita representa a parcela apropriada ao resultado pelo método de percentual de conclusão de cada obra, líquida de descontos e rescisões. A nossa receita líquida totalizou, em 2022, R\$ 6,6 milhões, um aumento de 55% em relação aos R\$ 4,2 milhões registrados em 2021.

Custo de produtos vendidos (e serviços prestados)

Os custos dos imóveis vendidos no período encerraram o ano de 2022 com total de R\$ 15,3 milhões contra os R\$ 65,0 milhões registrados em 2021.

Lucro Bruto

No ano de 2022, a Companhia apresentou um prejuízo bruto de R\$ 8,8 milhões. Em 2021, o prejuízo bruto foi de 60,8 milhões.

Receitas /Despesas Operacionais

Em 2022, foram apuradas receitas/despesas operacionais de -R\$ 115,2 milhões diante das receitas/despesas operacionais de -R\$ 138,1 milhões apresentadas em 2021.

Lucro (prejuízo) do exercício

A companhia auferiu prejuízo de R\$ 126,1 milhões em 2022, representando uma redução de 35% em relação aos R\$ 193,2 milhões de prejuízo em 2021.

Balanço Patrimonial

Caixa e equivalentes de caixa

O saldo da conta caixa e equivalente de caixa no ano de 2022 totalizaram R\$7,8 milhões, representando uma redução de 61% em relação aos 20,1 milhões registrados em 2021.

2.1 Condições financeiras e patrimoniais



Contas a receber

Contas a receber, em 31/12/2022, foram de R\$ 121,4 milhões, sendo que R\$ 105,3 milhões a receber no curto prazo. Em 2022, a Companhia apresentou uma redução de 25% das contas a receber em relação ao ano de 2021.

Imóveis a comercializar

No saldo de imóveis a comercializar da Companhia, incluímos terrenos pagos em dinheiro, construções em andamento e unidades prontas. A João Fortes encerrou 2022, com estoque de R\$ 899,0 milhões, 1,7% menor aos R\$ 915,0 milhões apresentados em 2021, sendo 88% dos imóveis a comercializar no curto prazo.

Empréstimos e financiamentos

O endividamento líquido da companhia aumentou em 1% em relação a 2021.

Patrimônio Líquido

O patrimônio líquido passou de -R\$ 652,3 milhões em 2021 para -R\$ 778,0 milhões em 2022.

2.2 Resultados operacional e financeiro



2.2 Resultados operacional e financeiro

a) Resultado das operações da Companhia:

Atualmente, nossas receitas decorrem principalmente da incorporação e venda de imóveis.

O VGV contratado em 2022 foi de R\$ 30,3 milhões, representando uma redução de 43% em relação ao total de vendas do ano anterior.

Os distratos totalizaram R\$ 40,1 milhões em 2022.

b) Variações das receitas atribuíveis a de preços, taxas de câmbio, inflação, alterações de volumes e introdução de novos produtos e serviços:

As receitas de vendas são atualizadas pela variação dos índices de inflação do mercado de construção civil e índice geral de preços de mercado. Esta atualização segue os contratos de vendas firmados em longo prazo contemplando os seguintes indexadores: Índice Nacional da Construção Civil - INCC durante a fase de construção do projeto e Índice Geral de Preços de Mercado – IGP-M, após a data de entrega das chaves das unidades. Em alguns casos, são assinados contratos de compra e venda com alienação fiduciária, constando juros efetivos pela tabela price no valor de 12% a.a. para o saldo remanescente após a entrega das chaves.

Além disso, alterações no volume de lançamentos de novos projetos podem gerar variações significativas das receitas da Companhia.

c) Impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do câmbio e da taxa de juros no resultado operacional e no resultado financeiro do emissor:

O setor de construção civil é sensível a variações da taxa de inflação, pois reduzem a atividade econômica, os investimentos e o consumo. A evolução do Índice Nacional da Construção Civil (INCC) representa a variação dos custos de construção, podendo afetar a rentabilidade do setor.

2.3 Mudanças nas práticas contábeis/Opiniões modificadas e ênfases



2.3 Mudanças nas práticas contábeis/Opiniões modificadas e ênfases

a) Mudanças significativas nas práticas contábeis

Não houve mudanças significativas nas práticas contábeis.

b) Efeitos significativos das alterações em práticas contábeis

Não aplicável

c) Ressalvas e ênfases presentes no parecer do auditor

Segue íntegra do parecer do auditor:

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras

Aos:

Acionistas e Administradores da

João Fortes Engenharia S.A. - Em Recuperação Judicial

Rio de Janeiro - RJ

Opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas

Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da João Fortes Engenharia S.A. – Em Recuperação Judicial (“Companhia”), identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial individual e consolidado em 31 de dezembro de 2022 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido (passivo a descoberto) e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras individuais e consolidadas acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira individual e consolidada da Companhia em 31 de dezembro de 2022, o desempenho individual e consolidado de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa individuais e consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB), aplicáveis às entidades de incorporação imobiliária no Brasil, registradas na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

2.3 Mudanças nas práticas contábeis/Opiniões modificadas e ênfases



Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas”. Somos independentes em relação à Companhia e suas controladas, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Incerteza relevante relacionada com a continuidade operacional

Conforme descrito na nota explicativa nº 1 às demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a Companhia apresenta (i) prejuízo no exercício findo em 31 de dezembro de 2022, bem como passivo a descoberto, individual e consolidado, de R\$123.289 mil e R\$126.136 mil e R\$682.145 mil e R\$777.989 mil, respectivamente e (ii) Passivo circulante superior ao ativo circulante individual e consolidado de R\$574.837 mil e R\$185.506 mil, respectivamente.

A Administração vem empregando esforços para cumprir as ações propostas, conforme demonstrado na Nota Explicativa nº 1.1.1 às demonstrações financeiras individuais e consolidadas. Com o objetivo de readequar a estrutura de capital, equilibrando os passivos com os ativos disponíveis, tanto no curto quanto a longo prazo, em 27 de abril de 2020 a Companhia entrou com um pedido de Recuperação Judicial (RJ) que foi deferido no dia 11 de maio de 2020. O referido plano foi votado e aprovado em assembleia geral de credores realizada em 06 de maio de 2022 e homologado em juízo no dia 21 de outubro de 2022.

A situação operacional e financeira da Companhia, juntamente com outros assuntos descritos na nota explicativa nº 1.1.1, indicam a existência de incerteza relevante que pode levantar dúvida significativa quanto à capacidade de continuidade operacional da Companhia. As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram preparadas no pressuposto da continuidade normal dos negócios da Companhia e não incluem quaisquer ajustes relativos à realização e classificação dos valores de ativos ou quanto a liquidação e a classificação de passivos que seriam requeridos na impossibilidade de a Companhia continuar operando. Se as demonstrações financeiras individuais e consolidadas tivessem sido elaboradas considerando a descontinuidade das operações, elas poderiam apresentar valores diferentes dos apresentados. Nossa opinião não está ressalvada em decorrência desse assunto.

Ênfase

Reconhecimento de receita nos contratos de compra e venda de unidade imobiliária não concluída, sobre os aspectos relacionados à transferência de controle

Conforme descrito na Nota Explicativa nº 2.1, às demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), aplicáveis às entidades de incorporação

2.3 Mudanças nas práticas contábeis/Opiniões modificadas e ênfases



imobiliária no Brasil, registradas na CVM. Dessa forma, a determinação da política contábil adotada pela entidade, para o reconhecimento de receita nos contratos de compra e venda de unidade imobiliária não concluída, sobre os aspectos relacionados à transferência de controle, seguem o entendimento manifestado pela CVM no Ofício Circular/CVM/SNC/SEP nº 02/2018 sobre a aplicação da NBC TG 47 (IFRS 15). Nossa opinião não está ressalvada em relação a esse assunto.

Principais assuntos de auditoria

Principais Assuntos de Auditoria (PAA) são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas como um todo e na formação de nossa opinião sobre estas demonstrações financeiras individuais e consolidadas e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre estes assuntos. Além do assunto “Incerteza relevante relacionada com a continuidade operacional”, determinamos que os assuntos descritos abaixo são os principais assuntos de auditoria a serem comunicados em nosso relatório.

Nós cumprimos as responsabilidades descritas na seção intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas”, incluindo aquelas em relação a esses principais assuntos de auditoria. Dessa forma, nossa auditoria incluiu a condução de procedimentos planejados para responder a nossa avaliação de riscos de distorções significativas nas demonstrações financeiras. Os resultados de nossos procedimentos, incluindo aqueles executados para tratar os assuntos abaixo, fornecem a base para nossa opinião de auditoria sobre as demonstrações financeiras da Companhia.

Valor líquido realizável dos imóveis a comercializar

Os estoques (imóveis a comercializar) da Companhia são registrados ao seu custo histórico incorrido com base na execução e dispêndios operacionais atribuíveis a esta rubrica na razão da fração de vendas realizadas para aquele empreendimento. O atual cenário econômico, vem gerando desaceleração na realização dos estoques e eventuais custos extraordinários não orçados inicialmente, consequentemente uma redução dos preços dos imóveis, aumentando a possibilidade de ocorrência de unidades imobiliárias contabilizadas a um custo superior ao seu valor líquido realizável. Em função desse cenário, a Companhia avalia periodicamente o valor de realização dos imóveis em estoque com o objetivo de estimar a necessidade de constituição de provisão para perda por redução ao valor líquido realizável. A determinação do valor líquido realizável de estoques é documentada em avaliação que inclui a utilização de julgamentos e premissas por parte da Companhia, que considera basicamente o preço médio atualizado do metro quadrado na região e últimas vendas daquele empreendimento. Qualquer mudança nessas premissas pode impactar de forma relevante os saldos desses ativos nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas e o saldo do investimento registrado pelo método da equivalência patrimonial nas demonstrações financeiras da controladora, e dessa forma consideramos esse assunto significativo em nossa auditoria.

2.3 Mudanças nas práticas contábeis/Opiniões modificadas e ênfases



Como nossa auditoria conduziu esse assunto

Avaliamos o desenho, implementação e efetividade operacional dos controles internos chave relacionados aos processos e controles da Companhia associados aos custos incorridos dos projetos imobiliários. Avaliamos as apropriações do custo incorrido e recalculamos a razão do registro para o resultado dos principais empreendimentos de forma a avaliar o saldo do estoque. Avaliamos a metodologia e premissas utilizadas pela Companhia no cálculo de valor líquido realizável dos imóveis em estoque e sua real expectativa de realização a mercado comparando com a tabela de vendas, vendas reais recentes e o valor unitário da unidade, de forma a constatar as evidências de valor líquido realizável. Nossos procedimentos de auditoria também incluíram o envolvimento de especialistas em avaliação patrimonial para auxílio na identificação de evidências contrárias e avaliação do preço médio atualizado do metro quadrado na região e últimas vendas do empreendimento. Com base em uma amostra, também efetuamos a análise da razoabilidade dos cálculos matemáticos incluídos em tais documentos. Avaliamos também as divulgações efetuadas pela Companhia.

Como resultado das evidências obtidas por meio dos procedimentos acima descritos, consideramos aceitáveis os saldos dos estoques de imóveis a comercializar no tocante ao seu valor recuperável no contexto das demonstrações financeiras tomadas em conjunto relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022.

Provisões e passivos contingentes - cíveis, trabalhistas e fiscal e indenizações a pagar

A Companhia é parte passiva em processos de natureza cível, trabalhista e fiscal, decorrentes do curso normal de suas atividades, que podem resultar em desembolsos significativos em caso de decisões desfavoráveis para a Companhia. A mensuração, reconhecimento e divulgação das provisões e passivos contingentes requer julgamento profissional da Companhia e de seus assessores jurídicos. Devido à relevância, complexidade e julgamento envolvidos na avaliação do risco desses processos e, conseqüentemente, da sua mensuração, esses podem resultar em impactos relevantes sobre as demonstrações financeiras, e por isso consideramos o assunto como significativo para nossa auditoria.

Como nossa auditoria conduziu esse assunto

Avaliamos os procedimentos relativos à identificação e acompanhamento dos processos em que a Companhia é parte, especificamente os critérios para estimativa de perda utilizados na metodologia de mensuração dos valores provisionados e/ou divulgados. Obtivemos a lista de consultores legais que representam a Companhia nos processos e obtivemos e analisamos a carta de confirmação contendo informação sobre os montantes envolvidos e avaliação de risco de perda dos consultores legais externos da Companhia, bem como dados e informações históricas e confrontamos com os valores considerados pela Companhia. Avaliamos também se as divulgações efetuadas nas demonstrações financeiras nas Notas Explicativas nº 24 e nº 25, estão de acordo com as normas aplicáveis e fornecem informações sobre a natureza, exposição e os valores de riscos provisionados ou divulgados, sobre os principais processos envolvendo a Companhia.

2.3 Mudanças nas práticas contábeis/Opiniões modificadas e ênfases



Como resultado das evidências obtidas por meio dos procedimentos acima descritos, consideramos aceitáveis os saldos de provisões para contingências e indenizações a pagar das demonstrações financeiras tomadas em conjunto relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022.

Outros assuntos

Demonstração do valor adicionado

As demonstrações individual e consolidada do valor adicionado (DVA) referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022, elaboradas sob a responsabilidade da Administração da Companhia, e apresentadas como informação suplementar para fins de IFRS, foram submetidas a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da Companhia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações estão conciliadas com as demonstrações financeiras e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico NBC TG 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essas demonstrações do valor adicionado foram adequadamente elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e são consistentes em relação às demonstrações financeiras individuais e consolidadas tomadas em conjunto.

Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras individuais e consolidadas e o relatório do auditor

A administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração.

Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.

Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras individuais e consolidadas ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras individuais e consolidadas

A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatórios financeiros (IFRS), aplicáveis às entidades de incorporação

2.3 Mudanças nas práticas contábeis/Opiniões modificadas e ênfases



imobiliária no Brasil, equivalentes às entidades registradas na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Companhia e suas controladas são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia e suas controladas.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Concluimos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia e suas controladas. Se concluirmos que

2.3 Mudanças nas práticas contábeis/Opiniões modificadas e ênfases



existe uma incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia e suas controladas a não mais se manterem em continuidade operacional.

- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, inclusive as divulgações, e se as demonstrações financeiras individuais e consolidadas representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
- Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações contábeis das entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, conseqüentemente, pela opinião de auditoria.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.

Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.

Rio de Janeiro 24 de março de 2023.

Luiz Cláudio Fontes
Contador CRC 1RJ-032.470/O-9

RSM Brasil Auditores Independentes - Sociedade Simples
CRC 2SP-030.002/O-7 "S" – RJ



2.4 Efeitos relevantes nas DFs



2.4 Efeitos relevantes nas DFs

Não houve nenhum evento que tenha causado ou que venha a causar impacto relevante ao resultado da Companhia referente a:

- a. introdução ou alienação de segmento operacional;
- b. constituição, aquisição ou alienação de participação societária;
- c. eventos ou operações não usuais.

2.5 Medições não contábeis



2.5 Medições não contábeis

EBITDA

O EBITDA é uma medida contábil para o resultado operacional da companhia na geração de caixa, e desta forma, sendo importante tanto para a Companhia quanto para Acionista ter essa estimativa. Entende-se como EBITDA como sendo o resultado antes dos impostos, juros, depreciação e amortização. O EBITDA não possui um significado padronizado, desta forma, essa medida pode trazer uma comparação fidedigna com outras empresas.

EBITDA Ajustado

O EBITDA Ajustado exclui do cálculo do EBITDA os custos de empréstimos.

EBTIDA (R\$ Mil)	2021	2022	2021 X 2022
Receita Líquida	4.245	6.597	55%
(-) Custos de Bens e/ou Serviços Vendidos	(65.022)	(15.316)	325%
Lucro/Prejuízo Bruto	(60.777)	(8.719)	597%
(-) Despesas/Receitas Operacionais *	(138.116)	(115.226)	20%
Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	(198.893)	(123.945)	60%
Depreciação	1.865	1.701	10%
Custo de Empréstimo	9.580	7.044	36%
EBITDA Ajustado	(187.447)	(115.199)	63%

* exclui efeito de -2 milhões em 2021 e 29 milhões em 2022 referente a venda de ativos e/ou impairment de estoques.

2.6 Eventos subsequentes as DFs



2.6 Eventos subsequentes as DFs

Efeitos contábeis da aprovação e homologação do PRJ

Em 19 de janeiro de 2023, encerrou-se o prazo para escolha dos credores sobre recebimento do crédito, via ações da João Fortes, que serão emitidas através de processo de aumento de capital e com caixa da companhia em prazo de até 8 anos.

Sendo assim, a administração da Companhia, projetou os efeitos que deverão ocorrer em suas contas do Balanço Patrimonial, após o processo societário necessário para emissão das ações, conforme demonstrado abaixo:

	Controladora			Consolidado		
	31/12/2022			31/12/2022		
	Reportado	Ajustes	Pró-forma	Reportado	Ajustes	Pró-forma
Ativo						
Circulante						
Caixa e equivalentes de caixa	1.692	-	1.692	7.739	-	7.739
Ativos financeiros ao valor justo por meio de resultado	-	-	-	685	-	685
Contas a receber	14.382	-	14.382	104.097	-	104.097
Imóveis a comercializar	25.457	-	25.457	792.994	-	792.994
Partes relacionadas	1.240	-	1.240	1.240	-	1.240
Impostos e contribuições a compensar	939	-	939	3.111	-	3.111
Outros ativos	25.978	-	25.978	55.969	-	55.969
	<u>69.688</u>	<u>-</u>	<u>69.688</u>	<u>965.835</u>	<u>-</u>	<u>965.835</u>
Não circulante						
Ativos financeiros ao valor justo por meio de resultado	-	-	-	100	-	100
Contas a receber	2.137	-	2.137	12.455	-	12.455
Contas a receber - alienação de investimento	2.636	-	2.636	2.636	-	2.636
Imóveis a comercializar	3.501	-	3.501	106.072	-	106.072
Partes relacionadas	285.356	815.414	1.100.770	991	-	991
Depósitos judiciais	-	-	-	6.901	-	6.901
Investimentos	613.389	23.932	637.321	824	-	824
Propriedade para investimento	-	-	-	16.086	-	16.086
Imobilizado	651	-	651	1.842	-	1.842
Direito de uso de propriedade	505	-	505	505	-	505
Intangível	408	-	408	19.041	-	19.041
	<u>908.583</u>	<u>839.347</u>	<u>1.747.930</u>	<u>167.453</u>	<u>-</u>	<u>167.453</u>
Total do ativo	<u>978.271</u>	<u>839.347</u>	<u>1.817.618</u>	<u>1.133.288</u>	<u>-</u>	<u>1.133.288</u>

2.6 Eventos subsequentes as DFs



	Controladora			Consolidado		
	31/12/2022			31/12/2022		
	Reportado	Ajustes	Pró-forma	Reportado	Ajustes	Pró-forma
Passivo						
Circulante						
Empréstimos e financiamentos	129.726	(94.990)	34.736	492.462	(453.053)	39.409
Debêntures	320.841	-	320.841	70.841	-	70.841
Fornecedores	17.483	(11.046)	6.437	66.418	(45.138)	21.280
Contas a pagar por aquisição de imóveis	45.614	-	45.614	74.286	(45.374)	28.912
Adiantamentos de clientes	-	-	-	21.419	-	21.419
Salários e encargos sociais	830	-	830	2.599	-	2.599
Imposto de renda e contribuição social a pagar	-	-	-	4.324	-	4.324
Demais tributos e contribuições a pagar	13.640	-	13.640	43.757	-	43.757
Programa de recuperação fiscal	2.003	-	2.003	15.112	-	15.112
Provisão para rescisões a pagar	7.815	(285)	7.530	226.488	(117.912)	108.576
Provisão para garantia de obras	-	-	-	438	-	438
Partes relacionadas	101.074	(50.966)	50.108	108.291	(50.966)	57.325
Obrigação pela aquisição de direitos	615	-	615	615	-	615
Outros passivos	4.884	-	4.884	24.291	-	24.291
	<u>644.525</u>	<u>(157.287)</u>	<u>487.238</u>	<u>1.151.341</u>	<u>(712.443)</u>	<u>438.898</u>
Não circulante						
Empréstimos e financiamentos	437	23.406	23.843	13.306	72.267	85.573
Debêntures	29.943	-	29.943	29.943	-	29.943
Fornecedores	-	268	268	-	982	982
Contas a pagar por aquisição de imóveis	-	-	-	19.308	-	19.308
Imposto de renda e contribuição social diferidos	42.880	-	42.880	55.808	-	55.808
Demais contribuições sociais diferidas	799	-	799	3.186	-	3.186
Programa de Recuperação Fiscal	8.561	-	8.561	75.993	-	75.993
Provisão para garantia de obras	-	-	-	1.315	-	1.315
Provisão para contingências	22.350	-	22.350	109.802	-	109.802
Provisão para rescisões a pagar	-	-	-	-	1.525	1.525
Indenizações a pagar	46.618	(3.603)	43.015	444.513	(338.893)	105.620
Provisão para passivo a descoberto de controlada	423.274	-	423.274	3.299	-	3.299
Partes relacionadas	441.029	-	441.029	-	-	-
Outros passivos	-	-	-	3.463	-	3.463
	<u>1.015.891</u>	<u>20.072</u>	<u>1.035.963</u>	<u>759.936</u>	<u>(264.119)</u>	<u>495.817</u>
Patrimônio líquido						
Capital social	2.103.387	976.562	3.079.949	2.103.387	976.562	3.079.949
Operação com não Controladores	(1.011)	-	(1.011)	(1.011)	-	(1.011)
Prejuízos acumulados	(2.784.521)	-	(2.784.521)	(2.784.521)	-	(2.784.521)
	<u>(682.145)</u>	<u>976.562</u>	<u>294.417</u>	<u>(682.145)</u>	<u>976.562</u>	<u>294.417</u>
Participação dos não controladores	-	-	-	(95.844)	-	(95.844)
Total do patrimônio líquido	<u>(682.145)</u>	<u>976.562</u>	<u>294.417</u>	<u>(777.989)</u>	<u>976.562</u>	<u>198.573</u>
Total do passivo e do patrimônio líquido	<u>978.271</u>	<u>839.347</u>	<u>1.817.618</u>	<u>1.133.288</u>	<u>-</u>	<u>1.133.288</u>

2.6 Eventos subsequentes as DFs



Decisão do STF – Desconstituição da coisa julgada

No dia 08 de fevereiro de 2023 o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, por unanimidade, nos Recursos Extraordinários 955.227 (Tema 885) e 949.297 (Tema 881) sobre a possibilidade de se desconstituir a coisa julgada em relações jurídicas de trato sucessivo em matéria tributária. Após a análise da Administração juntamente com seus assessores jurídicos dos processos tributários em que a Companhia é ou foi parte, tanto no polo ativo quanto passivo, não foi identificada qualquer situação que possa ser afetada pela referida decisão.

Grupamento de ações

Em 22 de fevereiro de 2023, foi realizado o grupamento da totalidade das ações de emissão da Companhia, na proporção de 5 (cinco) ações ordinárias para 1 (uma) ação ordinária, sem modificação do valor do capital social, passando a representação do capital social da Companhia das atuais 105.203.815 (cento e cinco milhões, duzentas e três mil, oitocentas e quinze) ações ordinárias, nominativas escriturais, sem valor nominal, para 21.040.763 (vinte e um milhões, quarenta mil e setecentas e sessenta e três) ações ordinárias, nominativas escriturais, sem valor nominal, conforme aprovado por unanimidade em Assembleia Geral Extraordinária ocorrida em 19 de janeiro de 2023.

2.7 Destinação de resultados



2.7 Destinação de resultados

O dividendo obrigatório da João Fortes é de no mínimo 25% do lucro líquido ajustado, na forma da Lei das Sociedades por Ações e do Estatuto Social, apurado nas demonstrações financeiras não consolidadas. A declaração anual de dividendos, incluindo o pagamento de dividendos além do dividendo mínimo obrigatório, exige aprovação em Assembleia Geral Ordinária por maioria de votos de acionistas titulares das ações da João Fortes e irá depender de diversos fatores. Dentre esses fatores estão os resultados operacionais, condição financeira, necessidades de caixa e perspectivas futuras da Companhia, além de outros fatores que o Conselho de Administração e os acionistas da João Fortes julgarem relevantes.

No exercício findo em 31 de dezembro de 2022, não houve dividendos.

	2022
Prejuízos /lucro líquido do exercício	-193.239
Constituição da reserva legal (Artigo 93 da Lei nº 6.404)	-
Lucro líquido após apropriação da reserva legal	-193.239
Dividendo mínimo obrigatório - 25%	-
Quantidade de ações em 31 de dezembro	105.204
Dividendo por ação - em milhares de reais	0,000

2.8 Itens relevantes não evidenciados nas DFs



2.8 Itens relevantes não evidenciados nas DFs

Descrever os itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras do emissor, indicando:

a. os ativos e passivos detidos pelo emissor, direta ou indiretamente, que não aparecem no seu balanço patrimonial (off-balance sheet items), tais como: i. carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade não tenha retido nem transferido substancialmente os riscos e benefícios da propriedade do ativo transferido, indicando respectivos passivos; ii. contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços; iii. contratos de construção não terminada; iv. contratos de recebimentos futuros de financiamentos.

Não há qualquer transação indicada acima que não apareça no balanço patrimonial.

b. outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras.

Não se aplica.

2.9 Comentários sobre itens não evidenciados



2.9 Comentários sobre itens não evidenciados

Em relação a cada um dos itens não evidenciados nas demonstrações financeiras indicados no item 2.8, os diretores devem comentar:

- a. como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o resultado operacional, as despesas financeiras ou outros itens das demonstrações financeiras do emissor;***
- b. natureza e o propósito da operação;***
- c. natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor do emissor em decorrência da operação.***

Não se aplica, pois a companhia não apresenta itens não evidenciados nas demonstrações financeiras.

2.10 Planos de negócios



2.10 Planos de negócios

Nossas vendas contratadas em 2022 alcançaram o montante de R\$ 30,3 milhões. Nos próximos anos, a empresa continuará dedicando esforços para a redução de seus estoques e adequação da estrutura.

Os diretores devem indicar e comentar os principais elementos do plano de negócios do emissor, explorando especificamente os seguintes tópicos:

a) investimentos, incluindo: i. descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos investimentos previstos; ii. fontes de financiamento dos investimentos; iii. desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos.

Não relevante.

b) Aquisições já divulgadas de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que podem influenciar materialmente a capacidade produtiva da Companhia.

Não relevante.

c) Novos produtos e serviços (inclusive descrição das pesquisas em andamento já divulgadas, montantes totais gastos pela Companhia em pesquisas para desenvolvimento de novos produtos ou serviços, projetos em desenvolvimento já divulgados e montantes totais gastos pela Companhia no desenvolvimento de novos produtos ou serviços)

Não relevante.

d) Oportunidades inseridas no plano de negócios do emissor relacionadas a questões ASG.

A João Fortes, ao longo da sua existência, busca aproximar os interesses da companhia com os da sociedade, promovendo o desenvolvimento econômico-social e praticando e incentivando o respeito à diversidade.

A companhia tenta integrar a sustentabilidade aos seus negócios, preservando os recursos disponíveis nos locais onde atua, valorizando as questões ambientais, aumentando a qualidade de vida e reduzindo sensivelmente os custos para seus clientes.

Alguns itens que utilizamos em nossas construções que evidenciam essa consciência ecológica são: medidores individuais de água por apartamento; sensor de presença nas áreas comuns de serviços, como: lixeiras, halls de serviço, áreas técnicas e depósitos; reaproveitamento da água da chuva para regar plantas; coleta seletiva de lixo; uso de cores claras na fachada para conforto térmico; torneiras, chuveiros e válvulas economizadoras de água nas áreas comuns.

2.11 Outros fatores que influenciaram de maneira relevantes o desempenho operacional



2.11 Outros fatores que influenciaram de maneira relevantes o desempenho operacional

Todos os fatores que influenciaram de maneira relevante o desempenho operacional da companhia foram comentados nos itens anteriores.